

198

**РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

г. Москва

02 мая 2017 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Полковникова С.В., при секретаре Идашиной А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № [REDACTED] по иску [REDACTED] к ПАО «Сбербанк России» о возмещении ущерба, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Истец [REDACTED] обратился в суд с иском к ПАО «Сбербанк России» и, уточнив исковые требования, просит взыскать незаконно списанные со счета денежные средства в размере 491247 руб., компенсацию морального вреда в размере 100000 руб., штраф, мотивируя свои требования тем, что истец является держателем банковской карты ПАО «Сбербанк России». За период с 04 марта 2015 года по 06 марта 2015 года неизвестными лицами со счета истца были списаны денежные средства в размере 491247 руб. Истец не получал смс-извещения, поэтому узнав о незаконном списании денежных средств сразу же уведомил ответчика. До настоящего времени денежные средства ответчиком не возвращены. Поскольку незаконное списание денежных средств произошло в связи с распространением сотрудником ответчика сведений, составляющих банковскую тайну, то ответчик должен возместить истцу причиненный ущерб.

Представитель истца по доверенности Антонов И.В. в судебном заседании исковые требования поддержал и просил их удовлетворить.

Представитель ответчика ПАО «Сбербанк России» по доверенности Лукбанова Н.А. в судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражала по доводам, изложенным в возражении на иск.

Третье лицо Ярошенко К.С. в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещалась судом надлежащим образом, ходатайств и возражений не представила.

Суд рассмотрел дело в отсутствие третьего лица в порядке ст. 147 ГПК РФ.

Суд, заслушав представителей сторон, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом.

В силу п. 1 ст. 7 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу ст. 847 ГК РФ договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи (пункт 2 статьи 160), кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом.

Согласно ст. 856 ГК РФ случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту денежных средств либо их необоснованного списания банком со счета, а также невыполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере, предусмотренных статьями 395 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьями 1109 ГК РФ.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, истец является держателем банковской карты Visa Classic № 4276****5323.

20 октября 2014 года через устройство самообслуживания № 789519 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, пр-т Мичуринский, д. 31 корп. 4 с использованием банковской карты № 4276****5323 и ПИН-кода истец был подключен к пакету услуги «Мобильный банк» с регистрацией номера (925) 623**58 в смс-банкинге «Мобильный банк», а также получив идентификатор пользователя и пароль для доступа к банковскому обслуживанию в сети Интернет.

04 марта 2015 года при попытке входа в систему Сбербанк Онлайн произошло восстановление пароля для системы Сбербанк Онлайн путем использования идентификатора/логина и специального пароля, отправленного на вышеуказанный номер телефона истца, подключенный к услуге «Мобильный банк».

05 марта 2015 года после восстановления постоянного пароля, используя идентификатор/логин, произошла регистрация в приложении Сбербанк Онлайн Андроид.

Условия выпуска и обслуживания банковских карт ПАО Сбербанк России в совокупности с памяткой держателя карт ПАО Сбербанк России, заявлениями на получение карт, в совокупности являются заключенными между Клиентом и ПАО Сбербанк России Договорами на выпуск и обслуживание банковских карт.

Условия Договоров определены Банком в стандартной форме, соответствующей нормам гражданского права Российской Федерации, и рассматриваются как предложение Банка, а физическое лицо, подписав стандартную форму, таким образом, акцептует сделанное предложение.

Заключенные между сторонами Договоры являются договорами присоединения, основные положения которого в одностороннем порядке сформулированы Сбербанком в Условиях. Возможность заключения таких Договоров предусмотрена ст. 428 ГК РФ.

Согласно п. 4.14 Условий предоставление услуг, предусмотренных Договором, осуществляется только в случае успешной идентификации и аутентификации Клиента. Программное обеспечение системы «Сбербанк ОнЛ@йн» Банка не

100
позволяет осуществлять работу в системе без указанных идентификации и аутентификации.

Идентификация Клиента Банком при проведении операций через систему «Сбербанк ОнЛ@йн» осуществляется на основании введенного Идентификатора Пользователя (Клиент считается идентифицированным в случае соответствия Идентификатора Пользователя, введенного Клиентом в систему «Сбербанк ОнЛ@йн», Идентификатору Пользователя, присвоенному Клиенту и содержащемуся в базе данных Банка). Аутентификация Клиента Банком при проведении операций через систему «Сбербанк ОнЛ@йн» осуществляется на основании постоянного пароля и/или одноразовых паролей.

В соответствии со ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета (распорядительностью которого является договор о выпуске и обслуживании банковской карты, которая, по сути, является лишь средством для управления банковским счетом и в отрыве от него рассматриваться не может) Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету, Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

Согласно Условиям держатель карты обязан выполнять Условия и правила, изложенные в Памятке Держателя, а также при наличии дополнительных карт обеспечить выполнение Условий и правил Держателями дополнительных карт; не сообщать ПИН-код и не передавать карту (ее реквизиты) для совершения операций другими лицами, предпринимать необходимые меры для предотвращения утраты, повреждения, хищения карты, нести ответственность по операциям, совершенным с использованием ПИН-кода.

Согласно п. 1.2 Приложения № 4 к Условиям Клиенту предоставляется возможность проведения банковских операций через удаленные каналы обслуживания, в частности систему «Сбербанк ОнЛ@йн».

Основанием для предоставления услуг проведения банковских операций в системе «Сбербанк ОнЛ@йн» является подключение Клиента к система «Сбербанк ОнЛ@йн» путем получения Идентификатора пользователя (через устройство самообслуживания Банка с использованием Карты и вводом ПИНа или через Контактный Центр Банка) и постоянного пароля (через устройство самообслуживания Банка с использованием Карты и вводом ПИНа или мобильный телефон Клиента, подключенный к системе «Мобильного банка» по Картан). Услуги предоставляются при условии положительной идентификации и аутентификации Клиента в системе «Сбербанк ОнЛ@йн».

Через систему «Сбербанк ОнЛ@йн» предоставляется ряд услуг, определенных банком, в частности: операции перечисления/платежей со Счетов Карт Клиента в адрес организаций, перечисления со Счета Карты на Счет другой Карты, на вклад/Счет Клиента, на счет третьего лица, в том числе, в другую кредитную организацию, погашения кредита со Счета Карты; определение шаблонов платежей Клиента в системе «Мобильный банк» и в системе «Сбербанк ОнЛ@йн».

Кроме того, согласно Приложению № 4 к Условиям установлено, что при осуществлении операций в сети интернет с использованием системы «Сбербанк ОнЛ@йн» Держатель: обязуется хранить Идентификатор Пользователя, Пароль и

одноразовые пароли в недоступном для третьих лиц месте, не передавать их для совершения операций другим лицам, согласен, что несет ответственность по операциям, совершенным в сети Интернет с использованием полученных одноразовых паролей, а также по операциям, совершенным через систему «Сбербанк ОнЛ@йн», согласен, что документы в электронной форме, направляемые Клиентом Банку через систему «Сбербанк ОнЛ@йн», после положительных результатов аутентификации и идентификации Клиента, считаются отправленными от имени Клиента и признаются равнозначными, в том числе имеют равную юридическую и доказательственную силу, документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента, и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон по настоящему Договору. Указанные документы являются основанием для проведения Банком операций, заключения договоров (сделок) и совершения иных действий от имени Клиента. Сделки, заключенные путем передачи в Банк распоряжений Клиента, подтвержденных с применением средств идентификации и аутентификации Клиента, предусмотренных Договором, удовлетворяя требованиям совершения сделок в простой письменной форме в случаях, предусмотренных законодательством, и влекут последствия, аналогичные последствиям совершения сделок, совершенных при физическом присутствии лица, совершающего сделку.

Пунктом 11.8 Условий установлено, что Держатель соглашается с тем, что постоянный и разовые пароли являются аналогом собственноручной подписи. Электронные документы, подтвержденные постоянным и/или одноразовым паролем, признаются Банком и Держателем документами на бумажном носителе и могут служить доказательствами в суде.

Согласно п. 11.9 Условий клиент соглашается с получением услуг посредством системы «Сбербанк ОнЛ@йн» через сеть Интернет, осознавая, что сеть Интернет не является безопасным средством связи, и соглашается нести финансовые риски и риски нарушения конфиденциальности, связанные с возможной компрометацией информации при ее передаче в сеть Интернет.

Держатель самостоятельно и за свой счет обеспечивает подключение своих вычислительных средств к сети Интернет, доступ к сети Интернет, а также обеспечивает защиту иных вычислительных средств от несанкционированного доступа и вредоносного программного обеспечения. В случае получения услуги «Сбербанк ОнЛ@йн» на не принадлежащих клиенту вычислительных средствах, клиент соглашается нести все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности и целостности информации, а также иными неправомерными действиями иных лиц (п. 11.10 Условий). При этом Банк информирует Держателя о мерах безопасности, рисках Держателя и возможных последствиях для держателя в случае несоблюдения мер информационной безопасности, рекомендованных Банком. Информирование осуществляется на веб-сайте Банка.

Пунктом 11.17 Условий установлено, что Банк не несет ответственности за последствия компрометации идентификатора пользователя, постоянного и/или одноразовых паролей держателя, а также за убытки, понесенные клиентом в связи с неправомерными действиями третьих лиц. Кроме того, банк не несет ответственности в случаях необоснованного или ошибочного перечисления клиентом средств получателям через «Сбербанк ОнЛ@йн». Клиент самостоятельно урегулирует вопрос возврата средств с их получателями.

Согласно п. 11.18.4 Условий Держатель обязуется ознакомиться с мерами безопасности и неукоснительно их соблюдать.

202

Перечень мер информационной безопасности, которые следует соблюдать пользователю «Сбербанк ОнЛ@йн», подробно приведен в Руководстве пользователя услуги «Сбербанк ОнЛ@йн» в разделе «Безопасность».

При получении распоряжения о списании денежных средств банк, в свою очередь, в силу положений ст. 858 ГК РФ не имел оснований для отказа в перечислении денежных средств.

Согласно п. 3.6 подключение клиента к услуге «Сбербанк ОнЛ@йн» осуществляется при условии наличия у клиента действующей карты, подключенной к услуге «Мобильный банк».

В соответствии с п. 3.7 данного Порядка, доступ клиента к услугам системы «Сбербанк ОнЛ@йн» осуществляется при условии его успешной идентификации и аутентификации на основании идентификатора пользователя и постоянного пароля, которыми клиент может получить: через устройство самообслуживания с использованием своей основной карты; самостоятельно определить через удаленную регистрацию на сайте Банка на странице входа в «Сбербанк ОнЛ@йн» с использованием своей основной карты, операция создания идентификатора пользователя и постоянного пароля подтверждается одноразовым паролем, который направляется на номер телефона клиента, подключенного к услуге «Мобильный банк»; получить идентификатор пользователя через контактный центр банка.

Согласно п. 3.8 указанного Порядка, операции в системе «Сбербанк ОнЛ@йн» клиент подтверждает одноразовыми паролями, которые вводятся при совершении операции в системе «Сбербанк ОнЛ@йн».

В соответствии с п. 3.9 данного Порядка, клиент соглашается с тем, что постоянный и одноразовый пароли являются аналогом собственноручной подписи. Электронные документы, подтвержденные постоянным и/или одноразовым паролем, признаются банком и клиентом равнозначными документами на бумажном носителе и могут служить доказательствами в суде. Указанные документы являются основанием для проведения банком операций и могут подтверждать факт заключения, исполнения, расторжения договоров и совершения иных действий (сделок). Клиент соглашается с тем, что документальным подтверждением факта совершения им операции является протокол проведения операций в автоматизированной системе банка, подтверждающий конкретную идентификацию и аутентификацию клиента в совершении операции в такой системе.

В соответствии с п. 3.10 Порядка, клиент соглашается с получением услуг посредством системы «Сбербанк ОнЛ@йн» через сеть Интернет, осознавая, что сеть Интернет не является безопасным каналом связи, и соглашается нести финансовые риски и риски нарушения конфиденциальности, связанные с возможной компрометацией информации при ее передаче через сеть Интернет.

Согласно п. 3.15 Порядка, для отправки клиенту одноразовых паролей и подтверждений об операциях в системе «Сбербанк ОнЛ@йн» используется номер мобильного телефона клиента, зарегистрированного в «Мобильном банке».

Таким образом, судом установлено, что при входе в систему «Сбербанк ОнЛ@йн» и проведении операций были использованы данные карты, правильный идентификатор, логин и пароли, направленные на номер телефона истца, лицо, вошедшее в систему, в соответствии с условиями договора было определено, как Клиент Банка, распоряжения которого для Банка обязательны к исполнению.

В соответствии с п. 3.19.2 Условия Клиент согласен с тем, что банк не несет ответственности за последствия компрометации идентификатора пользователя,

постоянного и/или одноразовых паролей Клиента, а также за убытки, понесенные Клиентом в связи с неправомерными действиями третьих лиц.

Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, и в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Условий процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами, (п. 5.5 Условий).

Клиент несет ответственность за все операции, проводимые в подразделениях Банка, через устройства самообслуживания, систему «Мобильный банк», систему «Сбербанк ОнЛ@йн» с использованием предусмотренных Условиями банковского обслуживания средств его идентификации и аутентификации, (п. 5.9 Условий).

В период с 04 марта 2015 года по 05 марта 2015 года, с использованием системы Сбербанк Онлайн со счета банковской карты № 4276****5323 произведено списание денежных средств на иные счета физических лиц и комиссий за перевод денежных средств на общую сумму 491247 руб.

06 мая 2015 года истец обратился к ответчику с заявлением о возврате денежных средств в размере 500000 руб., поскольку операции по списанию денежных средств им не проводились.

Как следует из приговора Никулинского районного суда г. Москвы от 08 сентября 2016 года, вступивший в законную силу 01 марта 2017 года, Гладышев М.Г., Ажигали А.М. совместно с неустановленными лицами в неустановленное следствие время, но не позднее 21 июля 2014 года, с целью хищения денежных средств граждан тайно, а также путем обмана с использованием принадлежащих другим лицам расчетных карт, создали устойчивую преступную группу, характеризующуюся согласованностью действий участников, стабильным ее составом, постоянством методов преступной деятельности, длительным периодом существования и совершения преступлений (с 21 июля 2014 года по 02 июня 2015 года), в которую вошли Ярошенко К.С., Евграфов В.Л. и неустановленные следствие лица.

Гладышев М.Г., Ажигали А.М. и неустановленные следствие лица взявшие на себя роль организаторов и соисполнителей преступлений, разработали план преступных действий и распределили преступные роли между участниками организованной преступной группы - Ярошенко К.С., Евграфовым В.Л. и неустановленными следствие лицами, направленные на достижение единого преступного результата и оказывали финансовую поддержку участникам организованной преступной группы.

Согласно распределению преступных ролей, Ярошенко К.С., работая на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 13/2524к от 19 мая 2014 года в период с 19 мая 2014 года по 31 марта 2015 года в должности ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса № 0805 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 3, а также на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 13/735к от 01 апреля 2015 года в период с 01 апреля 2015 года по 19 июня 2015 года в должности менеджера по продажам Подменного фонда отдела продаж и обслуживания в сети ВСП Вернадского отделения Московского банка ПАО «Сбербанк России», на основании трудового договора № 10/449 от 09 августа 2012 года, договора № 10/1234 от 09 августа 2012 года о полной индивидуальной материальной ответственности, и имея в силу исполнения должностных обязанностей доступ к клиентской базе ПАО «Сбербанк России», предоставляла организатору и соучастнику организованной преступной

99

группы Ажигали А.М. данные о клиентах ПАО «Сбербанк России», а именно: паспортные данные, номера лицевых счетов, суммы денежных средств на лицевых счетах, номера мобильных телефонов, к которым подключена услуга «мобильный банк» ПАО «Сбербанк России», у которых сумма денежных средств на лицевом счете превышала 500000 руб.

После чего, организаторы и соучастники организованной преступной группы Ажигали А.М. и Гладышев М.Г., выполняя отведенные им преступные роли, получив вышеуказанные данные о клиентах ПАО «Сбербанк России», самостоятельно, а также с помощью неустановленных следствием соучастников осуществляли поиск лиц, проживающих в различных регионах России, визуально подходящих по возрасту и внешнему виду клиентам ПАО «Сбербанк России», сведения о которых имелись у них в наличии, для дальнейшего изготовления поддельных паспортов граждан РФ с паспортными данными клиентов ПАО «Сбербанк России», но с фотографией найденных ими лиц, и иных документов и, в последующем, участия этих лиц в совершении преступлений.

Затем, соучастник организованной преступной группы Евграфов В.Л., согласно отведенной ему преступной роли, неустановленным следствием способом изготавливал поддельные паспорта граждан РФ, в которых указывались паспортные данные клиентов ПАО «Сбербанк России», но вставлялись фотографии лиц, которых нашли организаторы и соучастник организованной преступной группы Гладышев М.Г. и Ажигали А.М., а также иные документы для дальнейшего совершения преступлений.

Организаторы и соучастники организованной преступной группы Гладышев М.Г. и Ажигали А.М., получив изготовленные Евграфовым В.Л. поддельные паспорта граждан РФ и иные документы, передавали их неустановленным следствием лицам, найденным ранее, которые согласно отведенной им преступной роли в составе организованной преступной группы, имея на руках подложные паспорта, представляясь клиентами ПАО «Сбербанк России», и, тем самым, обманывая уполномоченных работников кредитной организации, обращались в различные дополнительные офисы ПАО «Сбербанк России», где получали расчетные банковские карты на имена клиентов ПАО «Сбербанк России», после чего передавали их соучастникам организованной преступной группы Гладышеву М.Г., Ажигали А.М. и Евграфову В.Л.

Также неустановленные следствием лица, найденные организаторами и соучастниками Гладышевым М.Г. и Ажигали А.М., выполняя отведенные им преступные роли, используя поддельные паспорта граждан РФ, с данными клиентов ПАО «Сбербанк России», и поддельные доверенности, выданные от имени клиентов ПАО «Сбербанк России», обращались в отделения связи сотовых операторов ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон» и ПАО «Мобильные ТелеСистемы», где производили замену сим-карт мобильных телефонов клиентов ПАО «Сбербанк России», к которым была подключена услуга ПАО «Сбербанк России» «мобильный банк», чтобы в дальнейшем, при осуществлении операций по расчетной банковской карте и лицевым счетам клиентов ПАО «Сбербанк России», последним не приходили смс-уведомления о произведенных операциях.

Кроме этого, организаторы и соучастники Гладышев М.Г., Ажигали А.М., действуя совместно с неустановленными лицами в составе организованной преступной группы, неустановленным следствием способом блокировали работу мобильных телефонов клиентов ПАО «Сбербанк России» в период, когда соучастник организованной преступной группы Евграфов В.Л., согласно отведенной ему

преступной роли производил операции по расчетным банковским картам клиентов ПАО «Сбербанк России» при осуществлении хищений принадлежащих им денежных средств.

Евграфов В.Л., действуя в составе организованной преступной группы, в целях достижения своего и соучастников единого преступного умысла, получив в свое распоряжение расчетные банковские карты, оформленные на клиентов ПАО «Сбербанк России», а также доступ к банковским счетам потерпевших производил без их ведома и согласия, операции по лицевым счетам клиентов ПАО «Сбербанк России» тайно, а также с использованием незаконно полученных расчетных банковских карт, в ходе которых осуществлял снятие со счетов наличных денежных средств, а также переводы денежных средств на счета имевшихся у него в распоряжении банковских карт, открытых на лиц, причастность которых к совершению преступлений следствием не установлена.

В результате указанных действий, с лицевых счетов клиентов ПАО «Сбербанк России» участники организованной преступной группы Гладышев М.Г., Ажигали А.М., Евграфов В.Л., Ярошенко К.С. совместно с неустановленными соучастниками, совершали тайное хищение, а также хищение с использованием открытых на их имена расчетных банковских карт путем обмана уполномоченных лиц кредитной организации денежных средств потерпевших, чем причинили своими действиями потерпевшим материальный ущерб, распоряжаясь похищенными денежными средствами в дальнейшем по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным способом, в неустановленное следствием время, но не позднее 04 марта 2015 года, участник организованной преступной группы Ярошенко К.С., в целях хищения денежных средств и достижения единого преступного умысла соучастников, перетала данные о клиенте ПАО «Сбербанк России» [REDACTED], которым 08 сентября 2014 года в дополнительном офисе № 1501 Московского банка ПАО «Сбербанк России» получена расчетная банковская карта «Visa Classic» № [REDACTED] с лицевым счетом № [REDACTED], организатору и соучастнику Ажигали А.М. Затем, организаторы и соучастники Гладышев М.Г. и Ажигали А.М. совместно с неустановленными лицами, нашли неустановленное следствием лицо, которое имея поддельную нотариально заверенную нотариусом Теребковым В.М. доверенность от 12 января 2015 года, выданную от имени [REDACTED] Руднева А.П., и поддельный паспорт гражданина РФ на имя Руднева А.П., изготовленные участником организованной преступной группы Евграфовым В.Л., 04 марта 2015 года, точное время следствием не установлено, в салоне связи ПАО «Мегафон», расположенном в ТЦ «Ареал» по адресу: г. Москва, ул. Чуйкова, стр. 1. вл. 1, представителем Рудневым Андреем Петровичем, произвело замену сим-карты абонентского номера [REDACTED], которым пользовался [REDACTED], подключенного к услуге «мобильный банк» его расчетной банковской карты «Visa Classic» 4276 [REDACTED] получения смс-уведомлений об операциях, проводимых по счету указанной карты.

Евграфов В.Л., действуя в составе организованной преступной группы, с помощью системы «Сбербанк Онлайн» и через интернет-порталы «CARD2CARD», «CASH FEE RS EXPRES MOSKVA» в период с 04 марта 2015 года, точное время следствием не установлено, но не ранее 22 часов 34 минут до 03 часов 13 минут 05 марта 2015 года, зная реквизиты расчетной банковской карты [REDACTED] «Visa Classic» № 4276 [REDACTED], находясь в неустановленном следствием месте, совершил тайное хищение денежных средств в размере 489 247 рублей, перечислив их с лицевого счета расчетной банковской карты «Visa Classic» №

40820 [REDACTED], открытого в дополнительном офисе № 1501 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва Мичуринский проспект, д. 31, корп. 4, на лицевые счета банковских карт № 4279620010612316 и № 4276620018545941, открытых на имя Зайнеева Руслана Равильевича, причастность которого к совершению преступления следствием не установлена, в дополнительном офисе № 0199 Отделения банка Татарстан ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Набережночелнинский, д. 70/56, а также на неустановленный следствием счет через интернет-портал «CARD2CARD», после чего, распорядился похищенными денежными средствами по своему и соучастников усмотрению.

Таким образом, участники организованной преступной группы Гладышев М.Г., Ажигали А.М., Евграфов В.Л., Ярошенко К.С. совместно с неустановленными соучастниками, совершили кражу денежных средств [REDACTED] в размере 489247 руб., причинив своими действиями [REDACTED] значительный материальный ущерб в крупном размере.

Данным приговором Евграфов В.Л., Ажигали А.М., Гладышев М.Г., признаны виновными с назначением наказания.

Ярошенко К.С. данным приговором признана виновной, в том числе в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ, которая регламентирует ответственность за незаконное разглашение или использование коммерческой, налоговой или банковской тайны без согласия ее владельца, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, причинившее крупный ущерб и совершенное из корыстной заинтересованности.

Суд, исследовав представленные доказательства, приходит к выводу о том, что ненадлежащего оказания услуги со стороны банка, выразившейся в незаконном списании денежных средств со счета истца, не имеется, поскольку ответчик, получив распоряжение на списание денежных средств, провел аутентификацию и идентификацию клиента и произвел перечисление денежных средств, тем самым исполнив поручение клиента в соответствии с установленными и согласованными между сторонами правилами, оснований для отказа в исполнении поступивших распоряжений от клиента у ответчика не имелось.

Доводы истца о том, что списание денежных средств произошло в связи с распространением работником банка сведений составляющих банковскую тайну, что в свою очередь является безусловным основанием для возложения на ответчика обязанности по возврату незаконно списанных со счета истца денежных средств, суд с учетом фактических обстоятельств дела считает несостоятельными по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ст. 857 ГК РФ банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

Согласно п. 3 ст. 857 ГК РФ, в случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков.

Статьей 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» установлено, что кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

В силу ч. 14 ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» за разглашение банковской тайны Банк России, руководители (должностные лица) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, кредитные, аудиторские и иные организации, уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, и агенты валютного контроля, а также должностные лица и работники указанных органов и организаций несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным законом.

Поскольку сведения, составляющие банковскую тайну, были распространены сотрудником ПАО «Сбербанк России» Ярошенко К.С. в личных корыстных целях, которые в дальнейшем способствовали совершению преступления группой лиц, при списании денежных средств со счета истца были использованы данные карты, правильный идентификатор, логин и пароли, направленные на номер телефона истца, что не позволило банку отказать в переводе денежных средств, то суд не находит оснований для возложения обязанности по возмещению причиненного истцу ущерба на ответчика ПАО «Сбербанк России».

При этом суд учитывает, что, поскольку распространение банковской тайны совершено Ярошенко К.С. в личных корыстных целях, а в соответствии с ч. 14 ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» Ярошенко К.С. несет ответственность по возмещению нанесенного ущерба, то истец не лишен возможности предъявить требования о возмещении причиненного ущерба к лицу, который совершил распространение сведений, составляющих банковскую тайну, т.е. к Ярошенко К.С.

В соответствии с нормами п. 1 ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В соответствии с положениями п. п. 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) и одним из обязательных условий наступления ответственности за причинение морального вреда является вина причинителя.

Однако, как в ходе рассмотрения дела истцом не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что действиями ответчика ему причинены нравственные или иные страдания.

Применительно к рассматриваемым правоотношениям возможность возмещения морального вреда в соответствии с приведенными нормами права связывается с необходимостью представления истцом доказательств причинения

2017

вреда, а также наличием причинно-следственной связи между незаконными действиями ответчика и наступившим вредом. Указанные нормы права определяют, что состав ответственности за причинение морального вреда включает в себя: претерпевание морального вреда, то есть наличие у потерпевшего физических или нравственных страданий; неправомерное действие или бездействие причинителя вреда, умаляющее принадлежащие потерпевшему нематериальные блага или создающие угрозу такого умаления; наличие причинной связи между неправомерным действием (бездействием) и моральным вредом, вину причинителя вреда.

Суд не находит оснований для удовлетворения требований истца о взыскании компенсации морального вреда, штрафа, поскольку судом не установлено нарушения прав истца как потребителя.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований [REDACTED] к ПАО «Сбербанк России» о возмещении ущерба, компенсации морального вреда, штрафа — отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца с даты составления мотивированного решения путем подачи апелляционной жалобы в канцелярию Гагаринского районного суда г. Москвы.

Мотивированное решение составлено: 23 мая 2017 года.

Судья

С.В. Полковников

Апелляционным определением
от 22.05.2017г. Решение от
02.05.2017г. было отменено

